



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000622032

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0010747-30.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ODENIR PEREIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.

São Paulo, 16 de agosto de 2017.

REINALDO CINTRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica

Apelação nº 0010747-30.2015.8.26.0019

Apelante: Odenir Pereira de Oliveira

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Americana

Voto nº 4346

Apelação. Lesões corporais em âmbito doméstico. Art. 129, § 9º, do CP. Materialidade bem delineada por meio de prova pericial. Autoria firmada pelo relato da vítima e pela confissão do acusado, que confirmou os fatos da inicial acusatória, afirmando que segurou o braço da vítima. Sentença mantida. Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por **ODENIR PEREIRA DE OLIVEIRA** (fls. 73/74) em face de sentença condenatória (fls. 58/62) que lhe impôs a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto em razão da prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), suspendendo condicionalmente sua pena (art. 77 do CP).

Não satisfeito, o condenado recorre aduzindo, em resumo, que, ao contrário do explanado na r. sentença, não houve confissão, e que inexistem provas da autoria e do nexos causal entre o fato de ter segurado o braço da vítima e as lesões apresentadas em laudo pericial.

Em contrarrazões, o i. Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 77/78).

Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.

90/92) pelo não provimento do apelo, e os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Consta dos autos que, em 10 de agosto de 2015, **ODENIR PEREIRA DE OLIVEIRA** ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada, **CACILDA SILVA DE SOUZA**, causando-lhe lesões de natureza leve, razão pela qual foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do CP.

Recebida a denúncia, após regular instrução processual penal **ODENIR** foi condenado, sendo a ele imposta a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, reprimenda suspensa condicionalmente (art. 77 do CP), razão pela qual se insurge.

Todavia, sem razão em seu inconformismo.

De início, ressalte-se que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do laudo de fls. 10, e a autoria, por sua vez, firmou-se por meio da palavra da vítima (fls. 51/52), que confirmou que foi “agarrada” pelo réu, e também pela confissão, posto que, ao contrário do afirmado no apelo, o réu, após a leitura da inicial acusatória, confirmou a veracidade da narrativa (fls. 54) e que de fato “pegou no braço” da vítima.

E se o fez com consciência e vontade, ao menos assumiu o risco da produção do resultado (agiu com dolo eventual), que no caso se consumou (lesão corporal de natureza leve).

Ademais, as lesões relatadas no laudo de fls. 10 são compatíveis com a agressão no braço.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Sendo assim, e não havendo o que se alterar em relação à dosimetria de pena, de rigor a manutenção da r. sentença, em seus exatos termos.

Ante o exposto, **NEGA-SE PROVIMENTO** à presente apelação, nos termos da fundamentação exposta, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.

Reinaldo Cintra
Relator